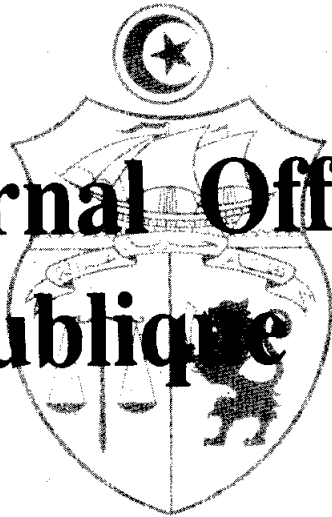




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 13 - Mardi 17 mai 1988
(27 ramadan - 2 chaoual 1408)

131^e année

N° 33

Sommaire

lois

Loi n° 88-38 du 6 mai 1988 complétant et modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale	735
Loi n° 88-39 du 6 mai 1988 relative à l'octroi des indemnités familiales dans le secteur public	735
Loi n° 88-40 du 6 mai 1988 modifiant la loi n° 65-17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants	735
Loi n° 88-41 du 6 mai 1988 portant ratification de la convention de coopération relative à la production cartographique conclue entre la République tunisienne et le royaume Hachemite de Jordanie	736
Loi n° 88-42 du 6 mai 1988 portant ratification de l'accord entre la République tunisienne et la République d'Autriche relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de la science et de l'éducation	736

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêtés du Premier ministre du 7 mai 1988 portant délégation de signature	736
Arrêté du Premier ministre du 10 mai 1988 fixant les tarifs de l'imprimerie officielle de la République tunisienne	737

(Plan)

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan du 7 mai 1988 portant institution du cycle de formation d'ingénieurs adjoints spécialité statistique	737
---	-----

Ministère de la défense nationale

Décret n° 88-903 du 26 avril 1988 portant modification du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires	738
---	-----

Décret n° 88-904 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux personnels officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux d'active de l'armée	740
Décret n° 88-905 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre	741
Décret n° 88-906 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 76-1061 du 10 décembre 1976, relatif à l'indemnité de responsabilité et de commandement	742
Décret n° 88-907 du 26 avril 1988 modifiant et complétant les articles premiers des décrets n° 67-158 du 31 mai 1967 et n° 68-385 du 12 décembre 1968 relatifs aux indemnités accordées aux personnels des armées de terre, de l'air et de mer	742
Décret n° 88-908 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 73-233 du 25 mai 1973 relatif au régime d'occupation de logements par les personnels militaires	743
Décret n° 88-909 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l'alimentation dans l'armée	743
Décrets n° 88-910 à 913 du 30 avril 1988 portant délégation de signature de l'ordre d'informer	744
Arrêté du Premier ministre du 26 avril 1988 modifiant et complétant l'arrêté du 1 ^{er} novembre 1974 fixant l'équivalence entre les grades des cadres communs et les cadres particuliers pour la détermination du taux de la prime de rendement	746

Ministère de l'intérieur

Décret n° 88-914 du 7 mai 1988 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Mornaguia de deux parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une maison de la jeunesse et de la culture	746
Cessation de fonctions d'un secrétaire général de municipalité	747
Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai 1988 portant création d'un arrondissement communal dans le périmètre communal de la cité Ettadhamen et Douar Hicher du gouvernorat de l'Ariana	747
Arrêtés du ministre de l'intérieur du 7 mai 1988 portant délégation de signature	747
Listes des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration	748
Liste des agents à promouvoir au grade de commis d'administration	748

Ministère des finances

Décret n° 88-916 du 7 mai 1988 modifiant le décret n° 84-53 du 27 janvier 1984 fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie	748
--	-----

Loi n° 88-38 du 6 mai 1988 complétant et modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}. — Les dispositions des articles 52 (alinéa 2, 3 et 4), 61 (alinéa 2) de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 52 alinéa 2 (nouveau). — Elles ne sont dues que pour les trois premiers enfants du travailleur ou ceux adoptés par lui ou vis-à-vis desquels il exerce le droit de garde et dans la mesure où ils sont à sa charge.

Alinéa 3 (nouveau). — Hormis le cas de décès survenu dans le groupe des trois premiers enfants tels que déterminés à l'alinéa précédent, le quatrième enfant et les suivants dans l'ordre chronologique de la filiation, de l'adoption ou de la prise en garde ne peuvent venir en rang utile pour le bénéfice des allocations familiales.

Alinéa 4 (nouveau). — Dans le cas de décès prévu à l'alinéa précédent, l'enfant substituant doit venir en rang utile immédiatement après le dernier enfant bénéficiaire et la substitution ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre des enfants bénéficiaires au delà de trois.

Art. 61 alinéa 2 (nouveau). — Le montant trimestriel de l'allocation est calculé en pourcentage de la rémunération globale trimestrielle du travailleur plafonnée à 122,000 soit :

- 18% pour le premier enfant ;
- 16% pour le deuxième enfant ;
- 14% pour le troisième enfant.

Art. 2. — Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 110 (nouveau). — Les actions dont la caisse nationale dispose contre les personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale du chef de non paiement de cotisation se prescrivent par trois ans ; la prescription court du premier jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations se rapportent.

Les actions intentées contre la caisse nationale, pour cause de paiement indu de cotisation, se prescrivent par trois ans. La prescription court à partir de la date du paiement indu.

Art. 3. — Il est ajouté à la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, un article 111 bis comme suit :

Art. 111 bis (nouveau). — Nonobstant toutes dispositions contraires les salariés couverts par la présente loi disposent contre les employeurs, d'actions pour le règlement des cotisations de sécurité sociale se prescrivant par un an.

La prescription court à compter de la fin des relations du travail entre l'employeur et le salarié.

Le recours visé ci-dessus s'applique le cas échéant aux autres employeurs auprès desquels le salarié a travaillé pendant les trois années qui ont précédé la date de l'action.

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1988.

Le salarié bénéficie de droit, lors de la dite action, de l'aide judiciaire.

Art. 4. — Par dérogation aux dispositions des articles 37 (alinéa 3) 96 (alinéa 1^{er} a) et 104 (alinéa 4) de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, les personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale qui présentent volontairement leur demande d'affiliation aux dits régimes dans un délai n'excédant pas six mois à compter de l'entrée de la présente loi en vigueur, sont dispensées de la taxation d'office et dommages-intérêts prévus en cas d'absence d'affiliation.

Art. 5. — Les dispositions de l'article premier de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1^{er} janvier 1989, les droits acquis antérieurement à cette date sont maintenus.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 6 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-39 du 6 mai 1988 relative à l'octroi des indemnités familiales dans le secteur public (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'indemnité familiale est servie aux agents de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics des offices et des sociétés nationales autres que ceux soumis au régime de sécurité sociale institué par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 22 novembre 1918 tel qu'amendé ou modifié par les textes subséquents, et dans la limite des trois premiers enfants.

Le montant des indemnités est fixé par décret.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux droits acquis antérieurement au 1^{er} janvier 1989.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 6 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1988.

Loi n° 88-40 du 6 mai 1988 modifiant la loi n° 65-17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'article 6 de la loi n° 65-17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1988.

Art. 6 (nouveau). — L'étudiant père de famille, a droit du chef de ses propres enfants, aux allocations familiales et le cas échéant à la majoration pour salaire unique, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale.

Le montant de ces prestations correspond aux taux plafond tel qu'ils résultent de l'application des articles 61 et 65 bis de la loi précitée n° 60-30 du 14 décembre 1960.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 6 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-41 du 6 mai 1988 portant ratification de la convention de coopération relative à la production cartographique conclue entre la République tunisienne et le Royaume Hachemite de Jordanie (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifiée la convention de coopération relative à la production cartographique, annexée à la présente loi,

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1988.

conclue à Tunis le 26 septembre 1987 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachemite de Jordanie.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 6 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Loi n° 88-42 du 6 mai 1988 portant ratification de l'accord entre la République tunisienne et la République d'Autriche relatif à la coopération dans les domaines de la culture, de la science et de l'éducation (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié l'accord annexé à la présente loi, conclu à Vienne, le 26 mai 1987 entre la République tunisienne et la République d'Autriche sur la coopération dans les domaines de la culture, de la science et de l'éducation.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 6 mai 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

- (1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 mai 1988.

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1988 portant délégation de signature.

Le Premier ministre ;

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes ;

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 portant loi des finances pour la gestion 1973 et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 81-764 du 8 juin 1981 chargeant monsieur M'hamed M'ghaïeth des fonctions de secrétaire général de la cour des comptes ;

Vu le décret n° 87-1282 du 7 novembre 1987 portant nomination du Premier ministre.

Arrête :

Art. 1^{er}. — En application des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée n° 72-87 du 27 décembre 1972 monsieur M'hamed M'ghaïeth, secrétaire général de la cour des comptes est habilité à signer par délégation du Premier ministre tous les actes concernant l'ordonnancement des recettes et des dépenses de la section II relative à la cour des comptes du budget du conseil d'Etat.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 7 novembre 1987 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 mai 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du Premier ministre du 7 mai 1988 portant délégation de signature.

Le Premier ministre ;

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes ;

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972 portant loi des finances pour la gestion 1973 et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 80-1127 du 12 décembre 1980 portant nomination de monsieur Mahmoud Besbes, premier président de la cour des comptes ;

Vu le décret n° 87-1282 du 7 novembre 1987 portant nomination du Premier ministre.

Arrête :

Art. 1^{er}. — En application des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée n° 72-87 du 27 décembre 1972 monsieur Mahmoud Besbes, premier président de la cour des comptes est habilité à signer par délégation du Premier ministre tous les actes concernant l'ordonnancement des recettes et des dépenses de la section II relative à la cour des comptes du budget du conseil d'Etat.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 7 novembre 1987 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 mai 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

TARIFS

Arrêté du Premier ministre du 10 mai 1988 fixant les tarifs de l'imprimerie officielle de la République tunisienne.

Le Premier ministre ;

Vu le décret n° 66-165 du 18 avril 1966 portant organisation de l'imprimerie officielle de la République tunisienne tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-587 du 30 avril 1981 ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1981 fixant les nouveaux tarifs d'abonnement au journal officiel de la République tunisienne ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1984 fixant les tarifs d'abonnement au journal officiel de la République tunisienne « édition journal officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires ».

Arrête :

Art. 1^{er}. — Le tarif du journal officiel de la République tunisienne est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1^{er} janvier 1989 :

a) Abonnement annuel :

Pays	Edition originale	Traduction française	Edition originale et sa traduction
Tunisie	20,000	25,000	35,000
Algérie			
Maroc			
Autres pays	30,000	35,000	45,000
Pour l'étranger les frais seront facturés en sus.			

b) Le numéro :

Edition originale : 0d,380
Edition française : 0d,500

c) Le numéro d'années antérieures :

Edition originale : 0d,500

Edition française : 0d,600

Droits de certification par exemplaire : 0d,200.

Art. 2. — Le tarif du journal officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1^{er} janvier 1989 :

a) Abonnement annuel :

Edition originale	Traduction française	Edition originale et sa traduction
20d,000	25d,000	35d,000
Pour l'étranger les frais d'envoi seront facturés en sus.		

b) Le numéro :

Edition originale : 0d,500

Edition française : 0d,600

Pour les années antérieures les frais d'archivage seront facturés en sus.

Droit de certification par exemplaire : 0d,200.

Art. 3. — Les tarifs de publicité à chacune des éditions arabe et française du journal officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1^{er} juin 1988 :

— Comptes financiers (la page)	100d,000
— Tarif des insertions légales, réglementaires et judiciaires (la ligne en corps 8 sur 12 cicéros)	0d,730
— Tarif de l'insertion d'une autorisation de transport	7d,500
— Tarif des différentes insertions intéressant une procédure d'immatriculation	38d,000
— Tarif de l'insertion d'un avis d'établissement dangereux, insalubre et incommode, d'un arrêté institutif d'un permis de recherche, d'un arrêté portant ouverture d'enquête et d'un avis de recensement	15d,000

Art. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 5. — Le président directeur général de l'imprimerie officielle de la République tunisienne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 mai 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

(PLAN)

FORMATION

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan, du 7 mai 1988 portant institution du cycle de formation d'ingénieur adjoint (spécialité statistique).

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et de techniciens de l'administration, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 87-927 du 7 juillet 1987 appliquant aux ingénieurs de la statistique de l'administration, inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs les dispositions du statut particulier du corps des ingénieurs ;

Vu l'avis du Premier ministre ;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Est institué à l'intention des agents titulaires dans le grade d'adjoint technique (spécialité : statistique) un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur adjoint (spécialité : Statistique). La durée de ce cycle est fixée à un an.

Art. 2. — Sont autorisés à participer à ce cycle de formation continue les agents visés à l'article premier du présent arrêté et ayant subis avec succès un examen comportant les épreuves écrites suivantes :

- 1) Une épreuve de culture générale;
- 2) Une épreuve théorique de statistique;
- 3) Résumé d'un texte.

Le programme de ces épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Epreuve de culture générale	4 h	3
2) Epreuve théorique de statistique	5 h	5
3) Résumé de texte	3 h	2
Total	—	10

Art. 3. — Les candidats à l'examen d'accès à ce cycle de formation continue doivent envoyer leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'arrêté de nomination du candidat dans le grade d'adjoint technique (spécialité statistique).
- 2) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'adjoint technique (spécialité statistique).
- 3) Un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de département.

Art. 4. — Toute candidature parvenue au ministère du plan après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date de l'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. — La liste des candidats admis à passer à l'examen est arrêtée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan, après étude de leurs dossiers par le jury de l'examen.

Art. 6. — Les épreuves sont soumises à une double correction, les notes sont exprimées en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées. Au cas où l'écart des deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 7. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 8. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au minimum cent points (100) pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont totalisé le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves la priorité est accordée au candidat le plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 9. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. — Les épreuves sont appréciées par un jury d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 11. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves passées par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. — La liste des candidats définitivement admis à suivre le cycle de formation d'ingénieurs adjoints (spécialité statistique) est arrêtée par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan.

Tunis, le 7 mai 1988.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé du plan
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ANNEXE

I. — Epreuve de culture générale

— Carrière et régime de retraite des agents de la fonction publique — Le budget de l'Etat — Les ressources budgétaires — Préparation du budget — Vote du budget — Exécution du budget — Contrôle de l'exécution du budget.

II. — Epreuve théorique de statistique

Généralités : — Unité statistique, population — Caractère : qualitatif, quantitatif (discret et continu) — Modalités du caractère.

Distribution statistiques à un caractère :

— Tableaux statistiques : présentation, fréquence, fréquence cumulée.

— Les représentations graphiques : — Caractère qualitatif (tuyau d'orgue et représentation par secteur) — Caractère quantitatif (diagramme en bâton histogramme, courbe cumulative).

— Les caractéristiques numériques : — Caractéristiques de tendance centrale (moyenne, mode et médiane) — Caractéristiques de dispersion (écart-type, coefficient de variation, quartile, déciles) — Caractéristiques de concentration (courbe de concentration, indice de concentration médiane).

Droite des moindres carrés : — Ajustement graphique — Ajustement analytique.

Coefficient de corrélation linéaire.

Les indices statistiques : — Les indices élémentaires (définition, circularité, réversibilité, enchainement) — Les indices synthétiques (indice de Laspeyres, indices de Paache, indice de Fischer) — Construction d'un indice synthétique (champ, choix de coefficients de pondération, choix de la période de base, choix des articles observés).

MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE

STATUT PARTICULIER DES MILITAIRES

Décret n° 88-903 du 26 avril 1988 portant modification du décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l'Etat chargé de la défense nationale ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-76 du 4 août 1985 et la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 87-81 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966 portant statut particulier des officiers d'active et de réserve du service de santé militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 67-156 du 31 mai 1967 portant statut particulier des militaires de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 76-341 du 8 avril 1976 ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 76-423 du 19 mai 1976, le décret n° 77-213 du 4 mars 1977, le décret n° 79-84 du 6 janvier 1979 et le décret n° 82-339 du 26 février 1982 ;

Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux de l'armée active, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 75-589 du 1^{er} septembre 1975 et le décret n° 80-1405 du 31 octobre 1980 ;

Vu le décret n° 87-341 du 6 mars 1987 fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités alloués au titre de ces emplois fonctionnels ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Les articles 1, 2, 4 (paragraphe 1^{er}), 10 et 14 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 sont abrogées et

remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 1^{er} (nouveau). — Les officiers, sous-officiers et les hommes de troupes de l'armée de terre, mer et air sont régis par les dispositions de la loi susvisée n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, tel qu'elle a été modifiée par la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987 ainsi que par celles du présent décret.

Art. 2 (nouveau). — Tout militaire appartient à l'un des cadres et grades suivants :

Cadres	Grades		
	Armée de terre	Armée de mer	Armée de l'air
A — Des officiers	Général de corps d'armée	Vice amiral d'escadre	Général de corps d'armée
1) Officiers généraux	Général de division Général de brigade	Vice amiral Contre amiral	Général de division Général de brigade
2) Officiers supérieurs	Colonel major Colonel Lieutenant-colonel Commandant	Colonel major de la marine Capitaine de vaisseau Capitaine de frégate Capitaine de corvette	Colonel major Colonel Lieutenant-colonel Commandant
3) Officiers subalternes	Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant Aspirant	Lieutenant de vaisseau Enseigne de vaisseau de 1 ^{re} classe Enseigne de vaisseau de 2 ^e classe Aspirant	Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant Aspirant
B — Des sous-officiers et des officiers mariniers	Adjudant major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef Sergent	Adjudant major de la marine Maître principal Premier maître sergent major maître (1) Second maître de 1 ^{re} classe Second maître de 2 ^e classe	Adjudant major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef Sergent
C — Des hommes de troupe et quartiers maîtres et matelots	Caporal-chef Caporal Soldat première classe Soldat	Quartier maître de 1 ^{re} classe Quartier maître de 2 ^e classe Matelot de 1 ^{re} classe Matelot	Caporal-chef Caporal Soldat première classe Soldat

(1) L'échelonnement indiciaire dans ce grade est équivalent à celui du sergent-chef néanmoins, il commence au 3^{ème} échelon de toute la grille et se termine au dernier échelon du même grade.

Art. 4 premier paragraphe (nouveau). — Nul ne peut être nommé sous-lieutenant dans l'armée d'active de terre, mer et air, s'il ne remplit l'une des conditions ci-après :

1) Etre adjudant major dans l'armée de terre, mer et air et avoir une ancienneté d'au moins 2 ans dans ce grade.

2) Avoir accompli en qualité de sous-lieutenant de réserve de l'armée de terre, de mer et air, une année de service au moins dans l'armée active, dans ce cas, l'intéressé bénéficiera d'un rappel d'ancienneté correspondant au temps de service accompli dans ce grade.

3) Etre sous-officier dans l'armée de terre, mer et air, avoir réussi au diplôme d'Etat du conservatoire de musiques et avoir un minimum d'ancienneté de 4 ans dans le grade d'adjudant-chef.

4) Etre sous-officier dans l'armée de terre, mer et air, avoir réussi dans l'examen d'entrée au cycle de formation réservé aux sous-officiers et à la suite duquel il a été promu au grade d'officier après une formation académique d'un ou de deux ans.

5) Ayant été officier dans l'armée d'active et ayant donné sa démission, être titulaire du grade de sous-lieutenant de réserve de l'armée de terre, de mer et air et avoir réussi en cette qualité à un stage de recyclage de deux mois dans un corps de son arme.

Art. 10 (nouveau). — La promotion au grade de général de brigade dans l'armée de terre, mer et air aura lieu au choix par décret et sur proposition du ministre d'Etat chargé de la défense

nationale parmi les officiers d'active ayant deux ans dans le grade de colonel major de l'armée de terre, mer et air.

Art. 14 (nouveau). — La promotion des officiers au grade de colonel major de l'armée de terre, mer et air est décidée par le secrétaire général du ministère de la défense nationale sur proposition d'une commission consultative dont les membres sont désignés par le secrétaire général du ministère de la défense nationale, dans la limite des places vacantes dans chaque grade au sein de chacun des corps prévus par l'article 4 du présent décret.

A l'occasion de l'élaboration du tableau d'avancement, la commission consultative propose une liste des officiers remplissant les conditions statutaires pour accéder au grade supérieur. Le nombre des officiers ainsi proposés doit dépasser de 50% au moins les vacances à pourvoir.

La commission consultative sus-mentionnée est chargée de classer les proposés à l'avancement. Le secrétaire général arrête la liste des retenus à inscrire au tableau d'avancement.

Art. 2. — Il est ajouté au décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972 l'article 9 bis, l'article 20 bis et l'article 25 bis suivants :

Art. 9 bis. — La promotion au grade de colonel major de l'armée de terre, mer et air aura lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins quatre ans dans le grade de colonel dans l'armée de terre, mer et air.

Art. 20 bis. — Nul ne peut être promu au grade d'adjudant-major dans l'armée de terre, mer et air s'il n'a effectué deux ans au moins dans le grade d'adjudant-chef.

Art. 25 bis. — Nul ne peut être promu au grade de soldat de première classe d'active dans l'armée de terre, de mer et air, s'il n'a effectué une année au moins dans le service en tant que soldat appelé et s'il n'est titulaire d'un certificat de spécialité.

Art. 3. — Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

CLASSEMENT HIERARCHIQUE ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Décret n° 88-904 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux d'active de l'armée.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois n° 85-76 du 4 août 1985 et n° 87-82 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 76-423 du 19 mai 1976, n° 77-213 du 4 mars 1977, n° 79-84 u 6 janvier 1979 et n° 82-339 du 26 février 1982 ;

Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux d'active de l'armée ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 75-589 du 1^{er} septembre 1975, n° 80-1405 du 31 octobre 1980 et n° 81-1005 du 30 juillet 1981 ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Le tableau prévu à l'article premier du décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 tel que modifié par le décret n° 80-1405 du 31 octobre 1980 est modifié comme suit :

Grades des armées		Echelle	Echelon
De terre et de l'air	de mer		
Après général de brigade (1)	Après général de brigade (1)		
Colonel-major	Colonel-major de la marine	Unique	Unique
Après aspirant	Après aspirant		
Adjudant-major	Adjudant-major de la marine	Unique	6
(1) Le grade de général est supprimé Le reste sans changement			

Art. 2. — Le tableau prévu à l'article 2 du décret n° 80-1405 du 31 octobre 1980, décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 tel que modifié par le décret n° 80-1405 du 31 octobre 1980 est modifié comme suit :

Grade	Indice	Grade	Indice
Après général de brigade (1)		Le reste sans changement	
Colonel-major	775		
(1) Le grade de général est supprimé Le reste sans changement			

Art. 3. — Le tableau prévu à l'article 3 du décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 tel que modifié par le décret n° 80-1405 du 31 octobre 1980 est modifié comme suit :

Grades	Echelons	Indices
Après général de brigade (1)		
Colonel-major	Unique	775
(1) Le grade de général est supprimé Le reste sans changement		

Art. 4. — Le tableau prévu à l'article 4 du décret susvisé n° 72-381 du 6 décembre 1972 est modifié comme suit :

Grades	Indices des échelles			Echelons
	1	2	3	
Après aspirant				
Adjudant-major	525-650			
<i>Le reste sans changement</i>				

Art. 5. — Le tableau prévu à l'article 5 du décret susvisé n° 72-381 du 6 décembre 1972 est modifié comme suit :

Grades	Echelons	Unique	Echelles		
			1 (1)	2 (2)	3 (3)
Après aspirant					
Adjudant-major	6 ^e échelon		650		
	5 ^e échelon		625		
	4 ^e échelon		600		
	3 ^e échelon		575		
	2 ^e échelon		550		
	1 ^e échelon		525		

Observations : Après renvoi (3)
(4) Indice de début pour le sergent-major de la ~~marine~~ (maître)

Art. 6. — Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITES

Décret n° 88-905 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois n° 85-76 du 4 août 1985 et n° 87-82 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966 fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de la santé militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 69-393 du 25 octobre 1969 et n° 76-341 du 8 avril 1976 ;

Vu le décret n° 72-358 du 21 novembre 1972 relatif au régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 76-423 du 19 mai 1976, n° 77-213 du 4 mars 1977, n° 79-84 du 6 janvier 1979 et n° 82-339 du 26 février 1982 ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Le paragraphe 2 de l'article 11 (nouveau) du décret n° 76-341 du 8 avril 1976 modifiant le décret n° 67-158 du 31 mai

1967 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 11 paragraphe 2 alinéa a et b (nouveau) :

2) Le grade supérieur à celui de lieutenant :

a) Une indemnité de sujétion spéciale payable mensuellement et à terme échu.

Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés comme suit :

Grade	Taux mensuel de l'indemnité
Capitaine	500 D.
Commandant et lieutenant-colonel	915 D.
Colonel, colonel-major et général de brigade	970 D.

b) Une prime de rendement qui comprend un taux minimum et un taux maximum.

Le taux minimum est incorporé au traitement et servi mensuellement et à terme échu. Il constitue un acompte déductible du taux maximum.

Le montant à servir du taux maximum est arrêté par décision du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, en fonction du rendement de l'intéressé.

Les taux minimums et les taux maximums annuels de la prime de rendement sont fixés comme suit :

Grade	Taux minimum annuel	Taux maximum annuel
Capitaine	900 D.	1.200 D.
Commandant et lieutenant-colonel	1.300 D.	1.800 D.
Colonel, colonel-major et général de brigade	1.500 D.	2.000 D.

Art. 2. — Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITES DE RESPONSABILITE ET DE COMMANDEMENT

Décret n° 88-906 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 76-1061 du 10 décembre 1976, relatif à l'indemnité de responsabilité et de commandement.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois n° 85-76 du 4 août 1985 et n° 87-82 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l'armée de l'air, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux militaires de l'armée de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 76-423 du 19 mai 1976, n° 77-213 du 4 mars 1977, n° 79-84 du 6 janvier 1979 et le décret n° 82-339 du 26 février 1982 ;

Vu le décret n° 76-1061 du 10 décembre 1976 relatif à l'indemnité de responsabilité et de commandement ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment les décrets n° 81-45 du 10 janvier 1981, n° 81-299 du 7 mars 1981 et 82-108 du 19 janvier 1982 ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment les décrets n° 81-545 du 25 avril 1981, n° 82-1453 du 19 novembre 1982 et 85-1484 du 7 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 84-851 du 26 juillet 1984 portant organisation de l'académie navale ;

Vu le décret n° 86-1143 du 21 novembre 1986 portant réorganisation de l'académie militaire ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Le tableau figurant à l'article premier du décret susvisé n° 76-1061 du 10 décembre 1976 est abrogé et remplacé par le tableau ci-après :

Grades et emplois	Taux annuel de l'indemnité
Officier général Chef d'Etat-major d'armée Inspecteur général des forces armées	1.380 D.
Colonel major	1.320 D.
Officier supérieur chargé de l'une des fonctions ci-après :	1.260 D.
— Commandant de brigade et emplois assimilés.	
— Directeur	
— Sous-chef d'Etat-major d'une armée	
— Commandant des écoles	
— Commandant de l'école d'Etat-major	
— Commandant de l'académie militaire	

Grades et emplois	Taux annuel de l'indemnité
— Commandant de l'école d'application inter-armes	
— Commandant de l'académie navale	
— Commandant de régiment et emplois assimilés	
— Commandant de l'école technique des armées	
— Inspecteur à l'inspection générale des forces armées	
— Chef de bureau à l'Etat-major d'une armée	
— Chef des services historique et de l'information	
— Intendant des corps de troupe	
— Chef du service central des sports militaires.	
Colonel ou capitaine de vaisseau	1.200 D.
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate	840 D.
Commandant ou capitaine de corvette	660 D.
Capitaine ou lieutenant de vaisseau	540 D.
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe (servant après la durée légale)	420 D.
Officier marinier chargé de commandement d'unité navale (vedette etc..)	84 D.

Art. 2. — Le décret susvisé n° 82-108 du 19 janvier 1982 est abrogé.

Art. 3. — Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

INDEMNITES

Décret n° 88-907 du 26 avril 1988 modifiant et complétant les articles premiers des décrets n° 67-158 du 31 mai 1967 et n° 68-385 et 68-389 du 12 décembre 1968 relatifs aux indemnités accordées aux personnels des armées de terre, de l'air et de mer.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n° 76-20 du 31 mai 1967 fixant le statut général des militaires tel qu'elle est modifiée et complétée par la loi n° 85-76 du 4 août 1985 et la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 et les décrets n° 68-385 et n° 68-389 du 12 décembre 1968 relatifs aux indemnités accordées aux personnels des armées de terre, de l'air et de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret non publiable du 17 juin 1983 relatif à l'indemnité des chargés militaires ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 76-423 du 19 mai 1976, le décret n° 77-213 du 4 mai 1977, le décret n° 79-84 du 6 janvier 1979 et le décret n° 82-339 du 26 février 1982 ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Les dispositions des articles premiers des articles ci-dessus visés n° 67-158, n° 68-385 et n° 68-389 tel qu'elles ont été modifiées par le décret du 17 juin 1983, sont complétées comme suit :

Grade	Taux annuel
Général de corps d'armée	de l'armée 1.200 D
Général de division	de terre,
Général de brigade	air et mer
Colonel major ou colonel major de l'armée de mer	1.080 D
Après lieutenant ou lieutenant de l'armée de mer	
Adjudant major	630 D

Art. 2. — Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

OCCUPATION DE LOGEMENTS

Décret n° 88-908 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 73-233 du 25 mai 1973, relatif au régime d'occupation de logements par les personnels militaires.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n° 76-20 du 31 mai 1967 fixant le statut général des militaires tel qu'elle est modifiée et complétée par la loi n° 85-76 du 4 août 1985 et la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 et les décrets n° 68-385 et n° 68-389 du 12 décembre 1968 relatifs aux indemnités accordées aux personnels des armées de terre, de l'air et de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 68-385 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux personnels des cadres actifs de l'armée de l'air, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret 68-389 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux militaires de l'armée de mer, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 76-423 du 19 mai 1976, le décret n° 77-213 du 4 mai 1977, le décret n° 79-84 du 6 janvier 1979 et le décret n° 82-339 du 26 février 1982 ;

Vu le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971 réglementant l'attribution et la rémunération des emplois fonctionnels des administrations centrales, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 73-233 du 25 mai 1973 relatif au régime d'occupation de logement par les personnels militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets 81-44 du 10 janvier 1981, 81-298 du 7 mars 1981, 82-107 du 19 janvier 1982 et le décret du 23 février 1985 ;

Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation des logements par les personnels civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 20 août 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Art. 1^{er}. — Le tableau prévu à l'article 2 du décret n° 73-233 du 25 mai 1973 tel que modifié par le décret n° 82-107 du 19 janvier 1982 est modifié comme suit :

Grade et emplois	Taux mensuel de l'indemnité
Officier général	60 D.
Chef d'Etat-major d'armée	
Inspecteur général des forces armées	
Colonel major	55 D.
Colonel ou capitaine de vaisseau	45 D.
Officier supérieur autre que colonel ou capitaine de vaisseau, chargé de l'une des fonctions ci-après : — commandant de brigade et emplois assimilés — directeur — sous-chef d'Etat-major d'une armée — commandant des écoles — commandant de l'école d'Etat-major — commandant de l'académie militaire — commandant de l'école d'application inter-armes — commandant de l'académie navale — commandant de régiment et emplois assimilés — commandant de l'école technique des armées — inspecteur à l'inspection générale des forces armées — chef de bureau à l'Etat-major d'une armée — chef des services historique et de l'information — intendant des corps de troupe — chef du service central des sports militaires	45 D.
Officiers supérieur autre que colonel ou capitaine de vaisseau	35 D.
Officiers subalternes servant après la durée légale	35 D.
Corps de la santé militaire : Médecin de corps ou médecin chef de circonscription régionale (garnison)	33 D.

Art. 2. — Les décrets susvisés n° 82-107 du 19 janvier 1982 et du 23 février 1985 sont abrogés.

Art. 3. — Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

SOLDES DES MILITAIRES NON CLASSES

Décret n° 88-909 du 26 avril 1988 modifiant et complétant le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire de la fonction publique et le régime de l'alimentation dans l'armée.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n° 86-27 du 2 mai 1986 relative au service national ;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 fixant le statut général des militaires tel qu'elle est modifiée et complétée par la loi n° 85-76 du 4 août 1985 et la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 60-202 du 8 juin 1960 fixant la solde des quartiers maîtres et mateots ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 66-356 du 19 septembre 1966 fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972 fixant le statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 76-423 du 19 mai 1976, le décret n° 77-213 du 4 mars 1977 ;

Vu le décret n° 72-381 du 6 décembre 1972 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux d'active de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 75-589 du 1^{er} septembre 1975, n° 80-1405 du 31 octobre 1980 et 81-1005 du 30 juillet 1981 ;

Vu le décret n° 79-96 du 11 janvier 1979 fixant la solde des militaires non classés dans la grille indiciaire et notamment les décrets du 16 mars 1982 et du 18 juin 1983 et le décret n° 87-878 du 18 juin 1987 ;

Vu le décret n° 79-452 du 9 mai 1979 fixant le statut particulier des personnels de l'armée effectuant le service militaire et des personnels de l'armée de réserve ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Les dispositions de l'article deux du décret susvisé n° 79-96 du 11 janvier 1979 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 2. (nouveau). — La solde spéciale progressive est une solde journalière servie aux soldats et matelots :

— à compter du jour où ils ont accompli effectivement la durée légale au service lorsqu'ils sont sous contrat ;

— à compter du jour où ils ont accompli effectivement deux ans de service lorsqu'ils sont appelés du contingent et maintenus sous les drapeaux au delà de la durée légale.

Cette solde est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

Designation	Taux journalier									
	Echelons									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soldat ou matelot ADL	3,406	3,476	3,546	3,616	3,686	3,756	3,826	3,896	3,966	4,036
Soldat ou matelot ADL de 1 ^{re} classe (1)	3,616	3,686	3,756	3,826	3,896	3,966	4,036	4,096	4,208	4,266

(1) Titulaire d'un certificat de spécialité obtenu durant l'anné de service national

Art. 2. — Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 26 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

DELEGATION DE SIGNATURE DE L'ORDRE D'INFORMER

Décret n° 88-910 du 30 avril 1988 portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21, 22 dudit code ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de justice militaire ;

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982 portant création du tribunal militaire permanent à Sfax ;

Vu le décret n° 85-1294 du 25 novembre 1985 portant nomination du général de division Mohamed Saïd El Kateb, chef d'Etat-major de l'armée de terre ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de division Mohamed Saïd El Kateb, chef d'Etat-major de l'armée de terre pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par les fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grde équivalent ou supérieur au grade d'administrateur

et hormis les délits mentionnées aux sections X et XII chapitre III, titre II du décret susvisé du 10 janvier 1957.

Art. 2. — Si deux ou plusieurs accusés relèvent de deux ou des trois armées l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etat-major, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général ci-dessus mentionné.

Art. 3. — La délégation de signature objet du présent décret est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. — Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de signature de l'ordre d'informer. Ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne* et prend effet à compter du 12 avril 1988.

Fait à Tunis, le 30 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 88-911 du 30 avril 1988 portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21, 22 dudit code ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de justice militaire ;

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982 portant création du tribunal militaire permanent à Sfax ;

Vu le décret n° 87-667 du 25 avril 1987 portant nomination du général de brigade Mustapha Bouaziz, procureur général directeur de la justice militaire ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de brigade Mustapha Bouaziz, procureur général, directeur de la justice militaire pour les infractions relevant des compétences des tribunaux militaires exceptés les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par les fonctionnaires civils ayant un grade inférieur au grade d'administrateur exerçant sous les ordres des chefs d'Etat-major des armées de terre, de mer et de l'air.

Art. 2. — Si deux ou plusieurs accusés relèvent de deux ou des trois armées l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des trois chefs d'Etat-major, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général ci-dessus mentionné.

Art. 3. — La délégation de signature objet du présent décret est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. — Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de signature de l'ordre d'informer. Ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne* et prend effet à compter du 12 avril 1988.

Fait à Tunis, le 30 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 88-912 du 30 avril 1988 portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21, 22 dudit code ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de justice militaire ;

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982 portant création du tribunal militaire permanent à Sfax ;

Vu le décret n° 78-698 du 7 août 1978 portant nomination du contre-amiral Habib Fedhila, chef d'Etat-major de l'armée de mer ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au contre-amiral Habib Fedhila, chef d'Etat-major de l'armée de mer pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par les fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret susvisé du 10 janvier 1957.

Art. 2. — Si deux ou plusieurs accusés relèvent de deux ou des trois armées l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etat-major, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général ci-dessus mentionné.

Art. 3. — La délégation de signature objet du présent décret est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. — Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de signature de l'ordre d'informer. Ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne* et prend effet à compter du 12 avril 1988.

Fait à Tunis, le 30 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Décret n° 88-913 du 30 avril 1988 portant délégation de signature de l'ordre d'informer.

Le Président de la République ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret du 10 janvier 1957 portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les articles 1, 21, 22 dudit code ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975 fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979 portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 relatif à la création de la direction de justice militaire ;

Vu le décret n° 82-1405 du 30 octobre 1982 portant création du tribunal militaire permanent à Sfax ;

Vu le décret n° 87-1295 du 14 novembre 1987 portant nomination du général de brigade Ridha Attar, chef d'Etat-major de l'armée de l'air ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale.

Décrète :

Art. 1^{er}. — Une délégation de signature de l'ordre d'informer est accordée au général de brigade Ridha Attar, chef d'Etat-major de l'armée de l'air pour les délits et contraventions commis par les sous-officiers et ceux ayant un grade inférieur et par les fonctionnaires civils qui lui sont subordonnés exceptés ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur au grade d'administrateur et hormis les délits mentionnés aux sections X et XII, chapitre III, titre II du décret susvisé du 10 janvier 1957.

Art. 2. — Si deux ou plusieurs accusés relèvent de deux ou des trois armées l'ordre d'informer est engagé par le procureur général directeur de la justice militaire.

Si l'accusé commet une infraction relevant des compétences du procureur général directeur de la justice militaire et une ou plusieurs infractions relevant des compétences de l'un des chefs d'Etat-major, l'ordre d'informer pour toutes ces infractions est engagé par le procureur général ci-dessus mentionné.

Art. 3. — La délégation de signature objet du présent décret est liée à la qualité de celui à qui elle est accordée et n'est pas susceptible de transfert.

Art. 4. — Le classement des affaires non soumises au juge d'instruction est tributaire de la délégation de signature de l'ordre d'informer. Ce classement est rendu par décision de l'autorité habilitée à signer l'ordre d'informer.

Cependant, le classement ne peut avoir lieu sans l'accord préalable du procureur général directeur de la justice militaire.

Art. 5. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne* et prend effet à compter du 12 avril 1988.

Fait à Tunis, le 30 avril 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

EQUIVALENCE

Arrêté du Premier ministre du 26 avril 1988 modifiant et complétant l'arrêté du 1^{er} novembre 1974 fixant l'équivalence entre les grades des cadres communs et les cadres particuliers pour la détermination du taux de la prime de rendement.

Le Premier ministre ;

Sur proposition du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 72-358 du 9 novembre 1972 relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2 instituant au profit de ces personnels une prime de rendement ;

Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974 fixant le taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques

locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 85-840 du 17 juin 1985 ;

Vu le décret du 20 avril 1988 fixant les prérogatives du secrétaire général du ministère de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 1^{er} novembre 1974 fixant l'équivalence entre les grades des cadres communs et les grades des cadres particuliers pour la détermination du taux de la prime de rendement tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 5 mai 1976 ;

Vu l'avis du ministre des finances.

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Les dispositions de l'article premier de l'arrêté susvisé du 1^{er} novembre 1974 tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 5 mai 1976 sont modifiées et complétées comme suit :

Grades et emplois	Taux annuel
Ministère de la défense nationale	
A — Personnel militaire	
a) officiers	
— Colonel-major ou colonel major de l'armée de mer	700 D.
b) Sous-officiers	
— Adjudant-major	390 D.
c) Hommes de troupes	
— Après caporal ADL soldat ADL de 1 ^{re} classe	110 D.
Le reste sans changement	

Art. 2. — Le secrétaire général du ministère de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 26 avril 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DE L'INTERIEUR

EXPROPRIATION

Décret n° 88-914 du 7 mai 1988 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Mornaguia deux parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d'une maison de la jeunesse et de la culture.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 18 juillet 1967 portant création de la commune de Mornaguia;

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 3 avril 1983;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Considérant que les formalités prévues à l'article 11 de la loi sus-visée n° 76-85 du 11 août 1976 ont été accomplies;

Décète :

Art. 1^{er}. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Mornaguia les deux parcelles de terrain sises à Mornaguia nécessaires à la réalisation d'une maison de la jeunesse et de la culture, indiquées sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de la propriété	N° du titre foncier	Superficie	Nom des propriétaires ou présumés tels
1	Antoinette 24	84.569	1420	qM. Battaglia Sauveur
2	Villa des Délices I.	80.029	1415	M. Battaglia Sauveur

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les deux parcelles de terrain sus-visés.

Art. 3. — Le Président du conseil municipal de Mornaguia est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 mai 1988.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 88-915 du 7 mai 1988 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Mongi Khlifi, secrétaire général de la municipalité de Tebourouk, et ce à compter du 1^{er} décembre 1987.

ARRONDISSEMENT COMMUNAL

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai 1988 portant création d'un arrondissement communal dans le périmètre communal de la cité Ettadhamen et Douar Hicher du gouvernorat de l'Ariana.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 84-1121 du 24 septembre 1984 portant création de la commune de la cité Ettadhamen et Douar Hicher ;

Vu le décret n° 75-383 du 16 juin 1975 fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement ;

Vu la délibération du conseil municipal de la cité Ettadhamen et Douar Hicher dans sa séance du 7 mars 1987.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Il est créé dans le périmètre de la commune de la cité Ettadhamen et Douar Hicher un arrondissement municipal à « Douar Hicher ».

Art. 2. — Les limites de cet arrondissement représentées sur le plan annexé au présent arrêté sont définies comme suit :

— Du point A (côté sud-est) situé à l'intersection de la GP7 et l'axe n° 3, la limite suit ce dernier, en passant par les points B.C. jusqu'au point D situé à l'intersection de l'axe sus-indiqué avec la voie dite « route El Jamhouria » au niveau du cimetière.

— Du point D, la limite suit une piste agricole vers le nord jusqu'au point E faisant intersection avec une piste agricole reliant la route de Bizerte avec la route de Mateur.

— Du point E, la limite suit cette dernière vers la route de Mateur jusqu'au point F situé à l'intersection de cette dernière piste avec la limite nord du périmètre communal.

— Du point F, la limite suit les limites nord du périmètre communal en direction ouest jusqu'au point G situé sur la limite ouest du périmètre communal (route Bouchoucha).

— Du point G la limite suit la route Bouchoucha vers le sud jusqu'au point H situé à l'intersection de cette dernière avec l'axe 4.

— Du point H, la limite suit les limites naturelles entre les deux communes (Ettadhamen et Oued Ellil), en passant par les points I, J, K, L, M, N, jusqu'au point O situé à l'intersection des limites ouest du périmètre communal avec la GP 7.

— Du point O la limite suit cette dernière route jusqu'au point de départ A.

Art. 3. — Le président de la commune de la cité Ettadhamen et Douar Hicher est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 7 mai 1988.

*p. le ministre de l'intérieur
le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'intérieur
CHEDLI NAFFATI*

VU

*Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 7 mai 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 86-526 du 5 mai 1986 et le décret n° 88-193 du 15 février 1988 ;

Vu l'arrêté du 1^{er} février 1988 visé le 10 février 1988 chargeant monsieur Ezzeddine Jelidi administrateur des fonctions de sous-directeur du personnel par intérim à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Ezzeddine Jelidi sous-directeur du personnel par intérim à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Cet arrêté prend effet à compter du 10 février 1988 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 mai 1988.

*Le ministre de l'intérieur
HABIB AMMAR*

VU

*Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

Arrêté du ministre de l'Intérieur du 7 mai 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 86-526 du 5 mai 1986 et le décret n° 88-193 du 15 février 1988 ;

Vu l'arrêté du 1^{er} février 1988 visé le 10 février 1988 chargeant monsieur Mouloud Essari administrateur des fonctions de sous-directeur de l'ordonnancement par intérim à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Mouloud Essari sous-directeur de l'ordonnancement à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Cet arrêté prend effet à compter du 10 février 1988 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 mai 1988.

Le ministre de l'intérieur
HABIB AMMAR

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

LISTE

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire d'administration année 1984.

Balti Naïma
Sayari Abbes
Hlioui Mustapha
Hannachi Brahim
Shili Ahmed
Bezdah Mohamed Sadok
Ben Yehmed Mohamed
Abbes Khelifa

Liste des agents à promouvoir au grade de commis d'administration année 1984.

Bouthelja M'barek
Ouedreni Habib
Jomni Mohamed
Issaoui Abderrahmen
Jebli Mohamed lakhdar
Boughanmi amara
Hadj M'barek Soltan

MINISTERE DES FINANCES

INTERVENTION ET GESTION DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Décret n° 88-916 du 7 mai 1988 modifiant le décret n° 84-53 du 27 janvier 1984 fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds nationale de garantie.

Le Président de la République ;

Vu l'article 73 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 tel que modifié par l'article 66 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984 ;

Vu le décret n° 84-53 du 27 janvier 1984 fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie tel que modifié par le décret n° 87-922 du 4 juillet 1987 ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et des ministres de l'agriculture et des affaires sociales ;

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Art. 1^{er}. — L'article 10 du décret susvisé n° 84-53 du 27 janvier 1984 fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie tel que le décret n° 87-922 du 4 juillet 1987 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 10 (nouveau). — Les montants irrécouvrables des crédits à moyen terme consentis aux unités artisanales et aux entreprises des petits métiers sont pris en charge conformément à la répartition suivante :

— à hauteur de 90% par le fonds national de garantie et 10% par la banque lorsque les crédits ont financé des projets dont le coût est inférieur à 5.000 dinars.

— à hauteur de 75% par le fonds national de garantie et 25% par la banque lorsque les crédits ont financé des projets dont le coût est compris entre 5.000 dinars et 10.000 dinars.

— à parts égales par le fonds national de garantie et la banque lorsque les crédits ont financé des projets dont le coût est supérieur à 10.000 dinars et n'exède pas 25.000 dinars.

Toutefois, les montants irrécouvrables des crédits à moyen terme consentis aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et dont le coût n'exède pas 25.000 dinars sont pris en charge à hauteur de 90% par le fonds national de garantie et 10% par la banque.

Art. 2. — Les ministres de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan, les ministres de l'agriculture et des affaires sociales et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 mai 1988.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE